

1506528-10.2019.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Renata William Rached Catelli

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 21ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2081218/2019 - 16º D.P. VILA CLEMENTINO, 4240859 - 16º D.P. VILA CLEMENTINO, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

21ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1506528-10.2019.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1506528-10.2019.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2081218/2019 - 16º D.P. VILA CLEMENTINO, 4240859 - 16º D.P. VILA CLEMENTINO, 2420/19/216 - 16º D.P. VILA CLEMENTINO, 2081218 - 16º D.P. VILA CLEMENTINO, 2420/19/216 - 16º D.P. VILA CLEMENTINO, 2081218 - 16º D.P. VILA CLEMENTINO, 2420/19/216 - 16º D.P. VILA CLEMENTINO

CLEMENTINO, 2081218 - 16º D.P. VILA CLEMENTINO, 2420/19/216 - 16º D.P. VILA CLEMENTINO

CLEMENTINO, 2081218 - 16º D.P. VILA CLEMENTINO, 2420/19/216 - 16º D.P. VILA CLEMENTINO

CLEMENTINO, 2081218 - 16º D.P. VILA CLEMENTINO, 2420/19/216 - 16º D.P. VILA CLEMENTINO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DAVI ESPOSITO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata William Rached Catelli

DAVI ESPOSITO, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque no dia 19 de março de 2019, por volta das 17 horas e 30 minutos, na Rua Jureia, nº 220, bairro Vila Mariana, nesta cidade e Comarca, trazia consigo, mantinha em depósito e guardava, drogas anteriormente adquiridas - 25 porções de cocaína, na forma de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo se apurou, nas circunstâncias supra, policiais militares que realizavam patrulhamento de rotina tomaram conhecimento, via COPOM, de uma ocorrência de furto à residência, razão pela qual se dirigiram ao local, e, lá chegando, após conversarem com o proprietário do imóvel, que estava vazio, ingressaram,

oportunidade que, na edícula existente nos fundos do terreno, avistaram o réu, e ao seu lado, 25 porções de cocaína, na forma de pedras de crack, substância entorpecente que adquiriu, trazia consigo, tinha em depósito e guardava, para fins de comércio, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Diante disso, o réu foi preso em flagrante.

O réu foi notificado e apresentou Defesa Preliminar, sendo recebida a denúncia e efetivada sua citação, designando-se audiência na qual ouvidas duas testemunhas e foi realizado o interrogatório.

Encerrada a instrução, o Ministério Público postulou a condenação nos termos da denúncia, observando-se a reincidência do réu; pena acima do mínimo legal; eventual redução pelo § 4º em patamar mínimo; regime inicial fechado; incineração da droga e perdimento do dinheiro.

A Defensoria Pública pediu a absolvição do acusado por falta de provas. De forma secundária, requereu a desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28 da Lei 11343/06 e invasão de domicílio (artigo 150 do CP); pena mínima; redução da pena pelo redutor do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06; regime inicial diverso do fechado e o direito de apelar em liberdade.

É o relatório.

Decido.

2- A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade foi comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 08, pelo laudo de constatação de fls. 33 e químico-toxicológico de fls. 95. A autoria é certa.

Silente na fase policial (fls. 09), judicialmente, o réu disse que usava drogas na rua, e outros policiais o abordaram, e por isso foi a um local fechado, a casa era abandonada e velha. Entrava lá três vezes ao dia ou mais. Tinha 25 saquinhos que abria e deixava lá. Não tinha dinheiro. Consumia a droga lá. Pulava o muro, subindo pelo portão. Não falou aos policiais que a droga era para venda. Está preso por um furto atualmente. Não conhecia os policiais anteriormente. Morava com a família, mas usava droga na rua. Tem uma filha de doze anos.

Houve desistência em relação à testemunha Ricardo.

A testemunha Bruno reconheceu o acusado em audiência. Disse que, na data dos fatos, o Copom passou um furto em andamento. O proprietário disse que o local estava vazio e sofria varios furtos. Na edícula, viram o réu. O réu disse que iria furtar a residência e ao lado dele tinham 25 porções de crack. O réu estava escondido atrás da porta, ao lado das porções. Na revista pessoal, acharam a droga em uma sacola no chão. Não havia mais ninguém no cômodo. O réu disse que vendia drogas. O acusado disse que as drogas encontradas com ele eram para venda, embaladas.

A testemunha Douglas reconheceu o acusado em audiência. disse que, na data dos fatos, o Copom passou furto em andamento e foram a primeira viaturaa chegar. O proprietário estava na rua e solicitou a policia. Disse que o local estava vazio e sofrera varios furtos. Na edícula, viram o réu. O réu disse que tinha entrado na casa e traficava drogas. Ele estava no canto da edícula, com a porta entreaberta. Ao lado dele tinha a sacola e ele mexia nela. Eram pequenos eppendorfs já separados para venda. A casa estava abandonada. O réu não disse onde venderia drogas. Era crack, havia algumas porções. Ele aparentava normalidade. Não se lembra se le falou que era usuário.

Desta forma, a prova acusatória não autoriza a condenação nos termos da denúncia, devendo se desclassificar o delito para o do art. 28, da mesma lei. Os policiais encontraram o acusado na edícula do imóvel, em poder de uma sacola com drogas. O réu lhes teria dito que traficava entorpecentes. Entretanto, o acusado afirmou, ao ser interrogado, que entrava naquele imóvel somente para usar entorpecentes e não ser novamente surpreendido por policiais na rua fazendo uso do crack.

O réu não foi visto vendendo a droga, não tinha dinheiro, se declarou usuário e fazia tratamento no Capes, o que demonstrou. A quantidade de drogas encontradas com ele não é excessiva, e havia somente um tipo, crack. É possível que ali a escondesse para venda, ou até que realmente somente usasse o entorpecente ali, pois, não foi abordado na rua, e si dentro do imóvel. Diante disso, havendo possibilidade de que realmente sua versão seja verdadeira, a melhor solução é a

desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas.

Deixo de reconhecer a violação de domicílio, confessada pelo acusado em sua defesa, por não ter sido narrada na denúncia, nem descrita no sentido de que houve tal crime.

3- Passo à dosagem das penas.

Será aplicada a pena de prestação de serviços à comunidade por 4 meses, dobrada para oito meses em virtude da reincidência (22ª Vara Criminal- vide certidão de fls. 19), nos termos do art. 28, parágrafo quarto, da mesma lei.

Fixo o regime aberto.

Faculto o apelo em liberdade, não se justificando a prisão neste momento, por ter respondido solto a este feito.

4. Ante exposto, julgo parcialmente procedente a ação penal para condenar DAVI ESPOSITO, já qualificado nos autos, às penas de 08 meses de prestação de serviços à comunidade, como incurso no artigo 28, caput, da lei 11.343/06.

P.R.I.C.

RENATA WILLIAM RACHED CATELLI
JUÍZA DE DIREITO

São Paulo, 03 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA